REQUETE AUX FINS D'INTERDICTION DE TOUT ACTE DE VENTE ET DE TOUS TRAVAUX

A

MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LOME

La **Collectivité AGOUDA** représentée **par les nommés KPOTSI Kodzo, AGOUDA Ayaovi Sodjine et GAVO Yao**, demeurant et domiciliés à Lomé, Tél : 70 86 58 25/ 90 47 55 69/ 92 21 38 47. ***(Pièce N°1)***

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER, MONSIEUR LE PRESIDENT :

Qu'elle est propriétaire par voie d'héritage d'un immeuble sis à Sanguéra Dagbéssito au lieudit « Zogbétonou » (P/Agoè-Nyivé), d'une contenance superficielle de un hectare cinquante un ares quatre-vingt-neuf centiares (1ha 51a 89ca) et y dispose, entre autres, d'un plan, d'une attestation de droit de propriété qui lui a été délivrée par les autorités traditionnelles de la localité et certifiée par le Préfet d'Agoè-Nyivé ; ***(Pièce N°2 & 3)***

Qu'elle a toujours publiquement et paisiblement joui des lieux, posant des actes de maître au bénéfice de tous ses membres, sans la moindre contestation de qui que ce soit ;

Que pour administrer les biens de ladite Collectivité, les nommés **AGOUDA Kodjo et AGOUDA Ayaovi Sodjiné** avaient été désignés par les autres membres de la Collectivité comme mandataires suivant acte en date du 1er Juillet 2017, établit en l'Etude de Maître PIYAKI Assoumanou, Notaire à Lomé ;

Qu'entre-temps, profitant de l'indisponibilité et de l'éloignement de son co-mandataire pour des raisons professionnelles, **le sieur AGOUDA Kodjo** s'est érigé en véritable maître des lieux, faisant de la gestion des biens de la collectivité une affaire personnelle qu'il entoure d'une opacité totale sans aucun compte rendu aux autres membres ;

Plus grave, il avait entrepris l'aliénation des parcelles dépendant du domaine précité et dispose des fonds comme bon lui semblait et ce, en préjudice aux droits des autres membres de la collectivité ;

Que pour mettre fin à cette gestion catastrophique, et, pour une saine et transparente gestion au bénéfice de tous, à la suite d'un conseil de famille, par acte en date du 18 octobre 2022, **le sieur AGOUDA Kodjo** a été révoqué de ses fonctions de mandataire et les nommés **KPOTSI Kodzo, AGOUDA Ayaovi Sodjine et GAVO Yao** ont été désignés comme nouveaux mandataires de la Collectivité AGOUDA ;

Qu'il faut préciser que l'acte portant révocation du mandat du **sieur AGOUDA Kodjo**, avec constitution de nouveaux mandataires a été notifié à ce dernier suivant exploit en date 23 décembre 2022 de Maître BATICHE Sanda, huissier de justice à Lomé ; ***(Pièce N°4)***

Curieusement et contre toute entente, en dépit de cette révocation de son mandat, le **sieur AGOUDA Kodjo** se permet toujours de vendre des parcelles dépendant du domaine de la collectivité, de signer et poser autres actes, parfois nuitamment, comme s'il était toujours réellement mandataires de notre collectivité ;

Que face à cette situation qui n'est rien d'autre qu'une voie de fait, une plaine a été donc déposée contre le sieur **AGOUDA Kodjo** par-devant Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Lomé pour escroquerie par usage d'une fausse qualité et que la procédure est encore pendante ; *(Pièce N°5)*

Que récemment, certains acquéreurs auprès du prévenu, le sieur **AGOUDA Kodjo** ont commencé par entreprendre des travaux de construction sur certains lots dépendant du domaine dont les lots **N°2, 3; 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ;**

Que toutes les démarches entreprises en vue de leur faire entendre raison et les amener à cesser lesdits travaux ont été vaines ;

Qu'à toutes fins utiles, elle a fait constater ces faits par un Huissier de Justice qui en a dressé un procès-verbal ; *(Pièce N°6)*

Plus grave encore, des recherches qu'elle a menées, il s'est avéré que certaines personnes de leur chef ont entrepris des procédures d'immatriculation des parcelles dépendant du domaine pour la mettre devant le fait accompli ;

Qu'il s'agit concrètement des réquisitions **N°230800545 GL**, **230500539GL**, **250300055 GL**, **231100328 GL** et **25830/22 ;**

Que dans ces conditions, afin de préserver ses légitimes droits, elle a intérêt à voir ordonner des mesures urgentes eu égard dispositions de l'article 163 du Code de Procédure Civile aux termes desquelles il ressort que « **le Président du Tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.**

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement»

Que pour éviter une situation irréversible et pouvoir identifier les auteurs, la requérante a grand intérêt à faire cesser les travaux sur les lieux ;

C'est pourquoi,

L'exposante vous prie d'une part, de bien vouloir ordonner à la Direction du Cadastre, de la Conservation Foncière et de l'enregistrement (DCCFE) prise en la personne de son responsable légal, de suspendre toutes procédures en cours devant elle en immatriculation de l'immeuble sis à Sanguéra Dagbéssito au lieudit Zogbétonou (P/Agoè-Nyivé), objet des réquisitions en cause ;

D'autre part, elle vous prie d'ordonner la cessation immédiate de tous travaux de quelque nature que ce soit sur ledit domaine et interdire aux requis et à toutes personnes de leur chef, toutes vente et en cas de résistance, la confiscation du matériel des ouvriers et autres récalcitrants qui n'observeraient pas les termes de la présente ordonnance, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

Enfin, l'exposante vous prie de l'autoriser à faire exécuter l'ordonnance à intervenir même en dehors des jours et heures légaux d'exécution et à faire inscrire sur les constructions

onstructions érigées ou en cours d'érection sur ledit domaine en préjudice à ses droits et sur les pancartes à implanter sur ledit immeuble, la mention « **TERRAIN LITIGIEUX, CESSATION IMMEDIATE DE TOUS TRAVAUX, VOIR L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE** » et à y porter les noms et contact de l'Huissier Instrumentaire ;

SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE

Présentée à Lomé, le 09 Mars 2026.

Pour la Collectivité AGOUDA

Les mandataires

KPOTSI Kodzo **AGOUDA AyaoviSodjine** **GAVO Yao**

PJ :

- *Copie du mandat*
- *Copie du plan parcellaire*
- *Copie d'attention du droit de propriété*
- *Copie de signification du mandat de révocation*
- *Copie de la plainte*
- *Procès-verbal de constat*

COUR D'APPEL DE LOME

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LOME
CABINET DU PRESIDENT

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

ORDONNANCE N° 2282 /2026

Nous.....*ADJEODA Atchau*.....Président du Tribunal d'Instance à de Grande Instance de Lomé ;

Vu la requête qui précède et en adoption de ses motifs ;

Vu les dispositions des articles 163 et 278 du code de procédure civile ;

Attendu que la mesure sollicitée est fondée et justifiée ;

Vu l'urgence :

- Ordonnons d'une part, à la Direction du Cadastre, de la Conservation Foncière et de l'enregistrement (DCCFE) prise en la personne de son responsable légal, de suspendre toutes procédures en cours devant elle en immatriculation des parcelles sis à Sanguéra Dagbéssito au lieudit Zogbétonou (P/Agoè-Nyivé), objet des réquisitions

N°230800545 GL, 230500539GL, 250300055 GL, 231100328 GL et 25830/25 jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le fond ;

- Ordonnons à cet effet au Directeur du Cadastre, de la Conservation Foncière et de l'Enregistrement de communiquer à la requérante les informations relatives aux porteurs des réquisitions susmentionnées nécessaires à leur assignation ;

- Ordonnons d'autre part, la cessation immédiate de tous travaux de quelque nature que ce soit sur leslots dépendant du domaine dont les lots **N°2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28** et interdire aux requis et à toutes personnes de leur chef, toutes vente et en cas de résistance, la confiscation du matériel des ouvriers et autres récalcitrants qui n'observeraient pas les termes de la présente ordonnance, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- Autorisons enfin, l'exposante à faire exécuter la présente ordonnance même en dehors des jours et heures légaux et à faire inscrire sur les constructions érigées ou en cours d'érection et inhabitées sur ledit domaine en préjudice à ses droits et sur les pancartes à implanter sur ledit immeuble, la mention « **TERRAIN LITIGIEUX, CESSATION IMMEDIATE DE TOUS TRAVAUX, VOIR L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE** »ainsi que l'identité et le contact de l'Huissier Instrumentaire ;

- Disons que la présente ordonnance est exécutoire et avant enregistrement ;

- Disons que la présente ordonnance caduque faute d'assigner les requis au fond dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de sa signature ;

- Disons en outre qu'il nous en sera référé en cas de difficultés.

Fait à notre Cabinet sis au Palais de Justice de Lomé,
Le.....31 JUIL 2026

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LOME * LE PRESIDENT *

ADJEODA Atchou

Pour Copie Certifiée Conforme
Lomé, le 06/10/2026
Me Christian P. SAMON
HUISSIER DE JUSTICE

COPIE

SIGNIFICATION D'ORDONNANCE N°2282/2026 DU 31 JUILLET 2026

L'an deux mil-vingt-six et le mardi 06 octobre à 10H 20

A la requête de **la Collectivité AGOUDA** représentée **par les nommés KPOTSI Kodzo, AGOUDA Ayaovi Sodjine et GAVO Yao**, demeurant et domiciliés à Lomé, Tél : 70 86 58 25/ 90 47 55 69/ 92 21 38 47;

J'ai

J'ai Me Christian P. SAMO
Huissier de Justice près la Cour d'Appel et le Tribunal de Grande Instance de Lomé, demeurant et domicilié en ladite Ville, Adidoadin face entrée de la Direction de la Gendarmerie Nationale au feux Tricolores angle rues allant à 2 LIONS et LEO 2000 côté gauche venant du Super Marché RAMCO
Soussigné

Signifié et en tête de celles des présentes, laissé à :

M. KOMBATE, Tél : 90022150 ..... demeurant et domicilié à Lomé, où étant en ses lieux et parlant à : Sa personne ainsi déclarée, qui a reçu copie des actes.

M..... demeurant et domicilié à Lomé, où étant en ses lieux et parlant à :

M..... demeurant et domicilié à Lomé, où étant en ses lieux et parlant à :

M..... demeurant et domicilié à Lomé, où étant en ses lieux et parlant à :

M..... demeurant et domicilié à Lomé, où étant en ses lieux et parlant à :

Copie certifiée et conforme à l'original de l'**ordonnance N°2282/2026 du 31 Juillet 2026 à pied de requête** rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Lomé dont la teneur suit :

- Ordonnons d'une part, à la Direction du Cadastre, de la Conservation Foncière et de l'enregistrement (DCCFE) prise en la personne de son responsable légal, de suspendre toutes procédures en cours devant elle en immatriculation des parcelles sis à Sanguéra Dagbéssito au lieudit Zogbétonou (P/Agoè-Nyivé), objet des réquisitions **N°230800545 GL**, **230500539GL**, **250300055 GL**, **231100328 GL** et **25830/22** jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le fond ;

- Ordonnons à cet effet au Directeur du Cadastre, de la Conservation Foncière et de l'Enregistrement de communiquer à la requérante les informations relatives aux porteurs des réquisitions susmentionnées nécessaires à leur assignation ;

- Ordonnons d'autre part, la cessation immédiate de tous travaux de quelque nature que ce soit sur les lots dépendant du domaine dont les lots **N°2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28** et interdire aux requis et à toutes personnes de leur chef, toutes vente et en cas de résistance, la confiscation du matériel des ouvriers et autres récalcitrants qui n'observeraient pas les termes de la présente ordonnance, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- Autorisons enfin, l'exposante à faire exécuter la présente ordonnance même en dehors des jours et heures légaux et à faire inscrire sur les constructions érigées ou en cours d'érection et inhabitées sur ledit domaine en préjudice à ses droits et sur les pancartes à implanter sur ledit immeuble, la mention « **TERRAIN LITIGIEUX, CESSATION IMMEDIATE DE TOUS TRAVAUX, VOIR L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE** » ainsi que l'identité et le contact de l'Huissier Instrumentaire ;

- Disons que la présente ordonnance est exécutoire et avant enregistrement ;

- Disons que la présente ordonnance caduque faute d'assigner les requis au fond dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de sa signature ;

- Disons en outre qu'il nous en sera référé en cas de difficultés.

Et de suite à même requête, nous leur avons reproduit les articles 528 et 529 du Nouveau code pénal :

- ARTICLE 528 :

Constitue également une entrave au bon fonctionnement de la justice, le fait de poursuivre ou de faire poursuivre, au mépris d'une décision de justice ordonnant la suspension des travaux sur un immeuble, l'exécution desdits travaux, la cession ou l'exploitation de l'immeuble ;

- ARTICLE 529 :

Toute personne qui, au mépris d'une décision de justice ordonnant la suspension des travaux sur un immeuble ,poursuit ou fait poursuivre l'exécution desdits travaux est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) à trois (03) ans et d'une amande de cent mille (100 000) à trois millions (3000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines ;

La juridiction saisie peut ordonner, si elle estime nécessaire la démolition des œuvres illégalement entreprises ;

La présente signification est faite à toutes fins utiles que de droit.

SOUS TOUTES RESERVES
ET POUR QU'ILS NE L'IGNORENT

Et nous leur avons où étant et parlant comme ci-dessus laissé tant copie de l'ordonnance susvisée que celle du présent exploit dont le coût est de **30 000 F CFA/personne**

L'HUISSIER